

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

1722/2538

นาย ประสิทธิ์ จิตมุง

นางสาว อัจฉรา เล็กวงษ์

นาง เสาวลักษณ์ ธงภักดี

โจทก์

ผู้ร้อง

จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 290

ผู้ร้องอ้างในคำร้องว่าผู้ร้องเป็นเจ้าของนี้จำเลยตามคำพิพากษาสืบทราบว่าเป็นโจทก์ นำเจ้าพนักงานบังคับคดียึดทรัพย์สินของจำเลยและได้ขายทอดตลาดทรัพย์สินเสร็จเรียบร้อยแล้วเป็นคำร้องขอเฉลี่ยทรัพย์ที่สมบูรณ์แล้วไม่เคลือบคลุมส่วนผู้ร้องจะสามารถเอาชำระหนี้จากทรัพย์สินอื่นของจำเลยได้หรือไม่เป็นข้อเท็จจริงที่ต้องนำสืบกันในชั้นพิจารณาหาจำต้องบรรยายไว้ด้วยไม่ แม้ผู้ร้องจะนำยึดที่ดินของลูกหนี้ตามคำพิพากษารายหนึ่งไว้แล้วแต่ราคาที่ดินที่เจ้าพนักงานบังคับคดีประเมินไว้ไม่พอชำระหนี้ตามคำพิพากษาของผู้ร้องเมื่อจำเลยซึ่งเป็น ลูกหนี้ตามคำพิพากษาอีกรายหนึ่งไม่มีทรัพย์สินอื่นๆที่ผู้ร้องสามารถบังคับคดีได้โดยสิ้นเชิงแล้วผู้ร้องจึงมีสิทธิขอเฉลี่ยเงินที่ได้จากการขายทอดตลาดทรัพย์สินของจำเลยในคดีนี้ได้

กรณี สืบเนื่อง มาจาก ศาลชั้นต้น พิพากษา ตามยอม ให้ จำเลย ชำระ เงิน จำนวน 208,000 บาท พร้อม ดอกเบี้ย ใน อัตรา ร้อยละ 15 ต่อ ปี นับแต่ วันที่ 2 สิงหาคม 2533 เป็นต้น ไป แต่ จำเลย ไม่ปฏิบัติตามคำพิพากษา ตามยอม โจทก์ จึง นำ เจ้าพนักงาน บังคับคดี ยึด ที่ดิน ตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์ เลขที่

90 ต่อมา วันที่ 17 ตุลาคม 2534 โจทก์ ประมูล ซื้อ ที่ดิน แปลง ดังกล่าว ได้ ใน ราคา 175,000 บาท

ผู้ร้อง ยื่น คำร้อง ว่า ผู้ร้อง เป็น เจ้าหนี้ จำเลย ตาม คำพิพากษา ของศาลชั้นต้น ใน คดีแพ่ง หมายเลขแดง ที่ 682/2534 เป็น จำนวน 939,000 บาทพร้อม ดอกเบี้ย อัตรา ร้อยละ 15 ต่อ ปี นับแต่ วันที่ 26 มีนาคม 2533 เป็นต้น ไป จนกว่า จะ ชำระ เสร็จ โจทก์ นำ เจ้าพนักงาน บังคับคดี ไป ยึด ที่ดินของ จำเลย และ ขายทอดตลาด แล้ว จึง ขอให้ ผู้ร้อง เข้า เฉลี่ย เงิน ที่ ได้ จากการ ขายทอดตลาด ที่ดิน ของ จำเลย

โจทก์ ยื่น คำคัดค้าน ว่า คำร้องของ ผู้ร้อง ไม่ได้ กล่าว ว่า ผู้ร้องไม่อาจ เอา ชำระหนี้ จาก ทรัพย์สิน อื่น ของ จำเลย ได้ อีก เป็น คำร้อง ที่ไม่ครบ หลักเกณฑ์ ที่ จะ ยื่น คำร้องขอ เฉลี่ยทรัพย์ ถือว่า เป็น คำร้อง ที่ไม่แสดง โดย แจ่มชัด ซึ่ง สภาพ แห่งข้อหา และ ข้ออ้าง ที่อาศัย เป็น หลัก แห่งข้อหา คดีแพ่ง หมายเลขแดง ที่ 682/2534 ของ ศาลชั้นต้น มี นาย ดำรง บุญสนอง ผู้กู้ เป็น จำเลย ที่ 1 และ จำเลย เป็น จำเลย ที่ 2 ใน ฐานะ ผู้ค้ำประกัน นาย ดำรง นาย ดำรง มี ทรัพย์สิน พอ ชำระหนี้ แก่ ผู้ร้อง ซึ่ง ผู้ร้อง ได้ นำ เจ้าพนักงาน บังคับคดี ยึด ที่ดิน 2 แปลง ของ นาย ดำรง และ อยู่ ระหว่าง รอ ขายทอดตลาด จำเลย จึง ไม่มี หน้าที่ ต้อง ชำระหนี้ ให้ แก่ผู้ร้อง อีก จำเลย ยัง มี ทรัพย์สิน อื่น เพียงพอ ที่ ผู้ร้อง จะ บังคับคดี ได้ โดย ไม่ ต้อง ขอเฉลี่ยเงิน ที่ ได้ จาก การ ขายทอดตลาด ใน คดี นี้ขอให้ ยกคำร้อง

ศาลชั้นต้น มี คำสั่ง อนุญาต ให้ ผู้ร้อง เฉลี่ย เงิน ที่ ได้ จาก การขายทอดตลาด ที่ดิน ของ จำเลย

โจทก์ อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ พิพากษายืน

โจทก์ ฎีกา

ศาลฎีกา วินิจฉัย ว่า "โจทก์ ฎีกา ข้อ แรก ว่า คำร้องขอ เฉลี่ยทรัพย์สินไม่มีข้อความ ว่า ผู้ร้อง ไม่สามารถ เอา ชำระหนี้ ได้ จาก ทรัพย์สิน อื่น ๆ ของ จำเลย ผู้ เป็น ลูกหนี้ ตาม คำพิพากษา เป็น คำร้อง ที่ เคลือบคลุมเห็นว่า ผู้ร้อง ได้ อ้าง ใน คำร้อง ว่า ผู้ร้อง เป็น เจ้าหนี้ จำเลย ตามคำพิพากษา ได้ สืบทราบ ว่า โจทก์ นำ เจ้าพนักงาน บังคับคดี ยึดทรัพย์สินของ จำเลย และได้ ทำการ ขายทอดตลาด ทรัพย์สิน ของ จำเลย เสร็จ เรียบร้อย แล้วดังนี้ ถือได้ว่า เป็น คำร้องขอ เฉลี่ยทรัพย์สิน ที่ สมบูรณ์ แล้วไม่ เคลือบคลุม ส่วน ผู้ร้อง จะ สามารถ เอา ชำระหนี้ จาก ทรัพย์สิน อื่น ของจำเลย ได้ หรือไม่ เป็น ข้อเท็จจริง ที่ จะ ต้อง นำสืบ กัน ใน ชั้นพิจารณา ฎีกา โจทก์ ข้อ นี้ ฟังไม่ขึ้น

โจทก์ ฎีกา ข้อ ต่อมา ว่า ผู้ร้อง นำสืบ ไม่ได้ ว่า ผู้ร้อง ไม่สามารถเอา ชำระหนี้ จาก ทรัพย์สิน อื่น ๆ ของ จำเลย ผู้ร้อง จึง ไม่มี สิทธิ ขอเฉลี่ย เงิน ที่ ได้ จาก การ ขายทอดตลาด ทรัพย์สิน ของ จำเลย เห็นว่าข้อเท็จจริง ที่ รับ และ ไม่ โต้เถียง กัน ฟังได้ ว่า ผู้ร้อง เป็น เจ้าหนี้จำเลย และ นาย ดำรง บุญสนอง ตาม คำพิพากษา เป็น เงิน 939,000 บาท พร้อม ดอกเบี้ย อัตรา ร้อยละ 15 ต่อ ปี จนกว่า จะ ชำระ เสร็จ แต่ จำเลย และนาย ดำรง ไม่ชำระ หนี้ ดังกล่าว ผู้ร้อง จึง ได้ ดำเนินการ บังคับคดี โดย ยึด ที่ดิน ของ นาย ดำรง 2 แปลง เป็น ที่ดิน ที่ มี โฉนด แปลง หนึ่ง และ เป็น ที่ดิน มี หนังสือรับรองการทำประโยชน์ อีก แปลง หนึ่ง ที่ดิน แปลง ที่ มี โฉนดผู้ร้อง ถอน การ ยึด เนื่องจาก นาย ดำรง ขาย ไป ก่อน ผู้ร้อง ยึด ส่วน ที่ ดิน แปลง มี หนังสือรับรองการทำประโยชน์ อยู่ ระหว่าง รอ ขายทอดตลาดซึ่ง เจ้าพนักงาน บังคับคดี ได้ ประเมิน ราคา ที่ดิน แปลง นี้ ไว้ 140,000บาท เห็นว่า โจทก์ นำสืบ ไม่

ได้ ว่า ที่ดิน แปลง นี้ มี ราคา จริง เท่าไรดังนั้น ที่ เจ้าพนักงาน บังคับคดี ประเมิน
ราคา ไว้ 140,000 บาท จึง พังได้ว่า เป็น ราคา ที่ สมควร ที่ โจทก์ ฎีกา ว่า จำเลย
ยัง มี รถยนต์กระบะ อีก 1 คัน นั้น ก็ ได้ความ จาก คำเบิกความ ของ ผู้ร้อง ว่า
รถยนต์กระบะ คันดังกล่าว ได้ ถูก เจ้าหนี้ ราย อื่น ของ จำเลย ยึด ไป แล้ว โจทก์
ไม่มี พยานมา หักล้าง คำเบิกความ ของ ผู้ร้อง ดังกล่าว จึง พังได้ ว่า รถยนต์กระบะ
ของจำเลย ได้ ถูก เจ้าหนี้ ราย อื่น ยึด ไป ดัง ที่ ผู้ร้อง เบิกความ จึง ถือ ไม่ได้ว่า
รถยนต์กระบะ คัน นั้น เป็น ทรัพย์สิน ของ จำเลย ที่ ผู้ร้อง จะ เอา มาชำระหนี้ ได้
ดังนั้น จึง เหลือ เฉพาะ ที่ดิน ของ นาย ดำรง เพียง แปลง เดียว ที่ ผู้ร้อง ยึด มา
ชำระหนี้ ได้ แต่ ที่ดิน แปลง นั้น ก็ มี ราคา เพียง ประมาณ 140,000 บาท ไม่พอ
ชำระหนี้ ตาม คำพิพากษา ของ ผู้ร้อง ดังนี้ ถือว่าผู้ร้อง นำสืบ ได้ว่า ผู้ร้อง ไม่
สามารถ เอา ชำระหนี้ จาก ทรัพย์สิน อื่น ๆ ของ จำเลย โดย สิ้นเชิง ผู้ร้อง จึง มีสิทธิ
ขอเฉลี่ยเงิน ที่ ได้ จาก การขายทอดตลาด ทรัพย์สิน ของ จำเลย ใน คดี นี้ ฎีกา
โจทก์ ข้อ นี้ พังไม่ขึ้น "

พิพากษายืน

(นาม ยิ้มแย้ม-สุรินทร์ นาควิเชียร-จรัญ หัตถกรรม)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

มีคำพิพากษาศาลฎีกาเกี่ยวกับเรื่องการขอเฉลี่ยทรัพย์สินที่น่าสนใจดังนี้ คำพิพากษาศาลฎีกาที่1161/2511ความในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง

มาตรา290วรรค2ที่ว่าห้ามมิให้ศาลอนุญาตตามคำขอเฉลี่ยทรัพย์สินเว้นแต่ศาลเห็นว่าผู้ยื่นคำขอไม่สามารถเอาชำระได้จากทรัพย์สินอื่นๆของลูกหนี้ตามคำพิพากษานั้นคำว่าลูกหนี้ตามคำพิพากษาในที่นี้หมายความว่าถึงลูกหนี้ตามคำพิพากษาผู้ถูกยึดทรัพย์สินอยู่ในคดีนี้ถ้าไม่มีทรัพย์สินอื่นอีกผู้ขอก็ขอเฉลี่ยจากเงินที่ขายทรัพย์สินได้หาได้

หมายความว่าถึงลูกหนี้ตามคำพิพากษาคณะอื่นในคดีที่ผู้ขอเฉลี่ยชนะคดีไม่ คำพิพากษาศาลฎีกาที่1623/2537ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง

มาตรา290วรรค1และวรรค2ศาลจะอนุญาตให้เจ้าหนี้ตามคำพิพากษาอื่นผู้ยื่นคำร้องขอเฉลี่ยทรัพย์สินเข้าเฉลี่ยทรัพย์สินได้ก็ต่อเมื่อศาลเห็นว่าเจ้าหนี้ตามคำพิพากษาอื่นนั้นไม่สามารถเอาชำระหนี้ได้โดยสิ้นเชิงจากทรัพย์สินอื่นๆของลูกหนี้ตามคำพิพากษาโดยพิจารณาจากข้อเท็จจริงที่เป็นอยู่ในขณะยื่นคำร้องขอเฉลี่ยทรัพย์สินเมื่อปรากฏว่าในขณะที่ยื่นคำร้องขอเฉลี่ยทรัพย์สินจำเลยซึ่งเป็นลูกหนี้ตามคำพิพากษายังมีทรัพย์สินอย่างอื่นอยู่ถึง40ล้านบาทเศษแม้ต่อมาภายหลังจากผู้ร้องยื่นคำร้องขอเฉลี่ยทรัพย์สินจำเลยถูกพิทักษ์ทรัพย์สินเด็ดขาดและจำเลยได้ส่งมอบทรัพย์สินดังกล่าวให้แก่เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์สินไปหมดแล้วก็ตามกรณีก็ยังถือไม่ได้ว่าในขณะที่ผู้ร้องยื่นคำร้องขอเฉลี่ยทรัพย์สินนั้นผู้ร้องไม่สามารถเอาชำระหนี้ได้โดยสิ้นเชิงจากทรัพย์สินอื่นๆของลูกหนี้ตามคำพิพากษา คำพิพากษาศาลฎีกาที่4105/2533การยื่นคำขอเข้าเฉลี่ยในทรัพย์สินหรือเงินที่ขายหรือจำหน่ายทรัพย์สินของลูกหนี้ตามคำพิพากษาซึ่งเจ้าพนักงานบังคับคดีได้ยึดหรืออายัดไว้แทนเจ้าหนี้ตามคำพิพากษานั้นประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา290ได้กำหนดหลักเกณฑ์ไว้แต่เพียงว่าผู้ยื่นคำขอต้องเป็นเจ้าหนี้ตามคำพิพากษาอื่นซึ่งไม่สามารถเอาชำระได้จากทรัพย์สินอื่นๆของลูกหนี้ตามคำพิพากษาและได้ยื่นคำขอต่อศาลภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้เท่านั้นไม่มีบทบัญญัติใดที่จะห้ามมิให้เจ้าหนี้ตามคำพิพากษาในระหว่างที่จำเลยจะ

ปฏิบัติตามคำบังคับอยู่ยื่นคำขอส่วนเฉลี่ยจากเจ้าหนี้ตามคำพิพากษาที่น่ายึด
ทรัพย์สินของลูกหนี้ไว้แล้ว ผู้ร้องเป็นเจ้าหนี้ตามคำพิพากษาของจำเลยซึ่งศาล
พิพากษาตามสัญญาประนีประนอมยอมความและอยู่ในระหว่างที่จำเลยปฏิบัติตามคำ
บังคับตามยอมแม้จำเลยจะยังมิได้ผิคนัดก็ตามแต่ก็มีใช่เป็นกรณีที่ผู้ร้องเป็นผู้ร้องขอ
ให้บังคับคดีตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา271และ276โดยตรง
เมื่อผู้ร้องไม่สามารถเอาชำระจากทรัพย์สินอื่นๆของจำเลยผู้ร้องย่อมมีสิทธิขอเข้า
เฉลี่ยทรัพย์สินของจำเลยที่โจทก์น่ายึดไว้ในคดีนี้ได้ คำพิพากษาศาลฎีกา
ที่559/2530ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา290วรรคสองผู้
ร้องขอเฉลี่ยทรัพย์สินมีหน้าที่น่าสืบว่าจำเลยไม่มีทรัพย์สินอื่นที่ผู้ร้องจะบังคับเอาได้อีก
แล้วเพราะถ้าผู้ร้องนำสืบในประเด็นข้อนี้ไม่ได้ผู้ร้องก็ไม่มีสิทธิร้องขอเฉลี่ยเมื่อผู้ร้อง
ไม่สืบพยานศาลยกคำร้องขอเฉลี่ยของผู้ร้องได้โดยไม่ต้องวินิจฉัยพยานหลักฐาน
ของโจทก์และประเด็นอื่นต่อไป คำพิพากษาศาลฎีกาที่1221/2510เจ้าหนี้ตามคำ
พิพากษาในคดีอื่นย่อมมีสิทธิร้องขอเฉลี่ยในคดีที่โจทก์ได้ยึดทรัพย์สินของจำเลยขาย
ทอดตลาดไว้ได้ในเมื่อปรากฏว่าจำเลยยังมีทรัพย์สินอื่นแต่เจ้าหนี้ตามคำพิพากษาไม่
อาจยึดทรัพย์สินนั้นได้ตามกฎหมายหรือจำเลยมีทรัพย์สินเป็นจำนวนไม่พอชำระหนี้ให้เจ้า
หนี้ตามคำพิพากษาได้โดยสิ้นเชิง คำพิพากษาศาลฎีกาที่3499/2535ตามคำร้องขอ
ถอนคำร้องขอเฉลี่ยทรัพย์สินครั้งก่อนผู้ร้องแถลงว่าศาลนัดสืบพยานประเด็นผู้ร้องที่ศาล
จังหวัดสุพรรณบุรีแต่เมื่อถึงวันนัดทนายโจทก์และทนายผู้ร้องต่างก็ไปที่ศาลจังหวัด
สุพรรณบุรีปรากฏว่าศาลจังหวัดสุพรรณบุรีแจ้งว่าศาลเจ้าของสำนวนไม่ได้ส่งประเด็น
ไปไม่สามารถทำการสืบพยานประเด็นผู้ร้องได้ผู้ร้องจึงไม่ประสงค์ที่จะดำเนินคดีขอ
เฉลี่ยอีกต่อไปขอถอนคำร้องขอเฉลี่ยทรัพย์สินตามคำร้องดังกล่าวไม่มีข้อความขัดแย้ง
หรืออาจแปลได้ว่าผู้ร้องสละสิทธิที่จะขอเฉลี่ยทรัพย์สินในมูลกรณีเดียวกันนั้นอีกในภาย
หลังการขอถอนคำร้องขอเฉลี่ยทรัพย์สินครั้งก่อนยอมไม่ทำให้อำนาจที่จะยื่นคำร้องขอ

เฉลี่ยทรัพย์สินของผู้ร้งหมดไปผู้ร้งจึงมีอำนาจยื่นคำร้องขอเฉลี่ยทรัพย์สินได้อีก สม
เกียรติ เจริญสวรรค์